신당동 저이용 필지의 소유구조 문제와 공간 갱신의 제도적 대안

- 부동산 소유구조 재편을 통한 복합상권형 도시재생의 건축적 가능성 -

Ownership Structure Constraints on Underused Urban Parcels in Sindang-dong and Institutional Alternatives for Spatial Renewal

- Architectural Possibilities of Mixed-Commercial Urban Regeneration through Real Estate Ownership Restructuring -

은 지 성

Eun, Ji-Sung

* 성균관대 건축학과 학사과정, Dept. of Architecture, Sungkyunkwan University, Korea

지도교수/ 김우영

심사위원교수/ 이한종, 전이서, 정관택, 황정헌

Abstract

This study redefines the vacancy and underutilization of buildings in Sindang-dong, Jung-gu, Seoul, not as mere physical deterioration, but as a product of institutional lock-in arising from parcel-level ownership fragmentation, mortgage-value-driven financial structures, redevelopment option values, and inter-owner coordination costs. An analysis of 2,910 parcels reveals that 68.4% utilize less than half of their legally permitted FAR, with an average utilization of only 44.5%. Through property rights bundles, transaction costs, the anticommons, and real options theory, this paper diagnoses why high-value urban land sustains depreciated buildings. The study compares alternative ownership restructuring models and proposes a hybrid strategy of block-level rights integration and phased architectural renewal.

키워드 : 신당동, 소유구조, 도시재생, 저이용 토지, REITs, 부동산펀드, 토지신탁, 커뮤니티랜드트러스트, 토지구획정리

Keywords : Sindang-dong, Ownership Structure, Urban Regeneration, Underutilized Land, REITs, Real Estate Fund, Land Trust, Community Land Trust, Land Readjustment

1. 서론

1.1 연구의 배경

신당동의 현재 경관은 도시 쇠퇴와 젠트리피케이션이 단순히 순차적으로 나타나는 장면이 아니라, 낡은 물리적 구조와 새로운 소비 수요, 재개발 기대, 그리고 분절된 소유권이 동시에 중첩되는 장면이다. 셔터가 내려간 점포, 임대 현수막이 붙은 건물, 줄을 서는 신규 상업시설, 재개발 조감도는 같은 골목 안에서 공존한다. 이 공존은 “상권이 살아나는가, 쇠퇴하는가”라는 이분법보다 “왜 공간이 즉각적으로 갱신되지 못하는가”라는 질문을 요구한다.

공공 건축·인허가 자료와 지자체 산업정책 자료는 신당동의 필지, 건축물, 산업거점이 서로 어떻게 중첩되는지 분석할 수 있는 기초를 제공한다.[1] 특히 신당동 일대는 쇠퇴한 제조업 기반과 새롭게 유입되는 상업 수요가 같은 공간에 겹쳐 있다는 점에서, 낙후지역의 갱신을 단순한 물리적 정비가 아니라 소유·금융·운영 구조의 문제로 읽게 한다.

문제는 수요의 부재가 아니라, 수요가 있어도 필지와 건축물이 새로운 프로그램을 담을 수 있는 구조로 전환되지 않는다는 점이다. 사용자가 분석한 2,910개 필지 중 68.4%가 법정용적률의 절반도 사용하지 않고, 평균 용적률 사용률은 44.5%에 그친다. 법정상 400%까지 허용되는 토지가 평균 178% 수준에 머문다는 사실은 단순한 “낡음”보다 “개발권을 행사하지 않는 것이 합리적인 상태”를 가리킨다.

1.2 연구의 질문과 목적

본 연구의 핵심 질문은 다음과 같다. 첫째, 신당동의 저이용 필지는 왜 고지가 구간에서 오히려 오래 지속되는가. 둘째, 회계상 감가상각이 끝난 건축물이 왜 토지가치가 높은 위치에서 철거·신축되지 않고 존속하는가. 셋째, 기존 모아타운이나 재개발 방식이 이 문제를 충분히 해결하지 못한다면, 어떠한 소유구조 재편이 건축적 갱신의 조건이 될 수 있는가.

이 질문은 건축논문에서 중요하다. 건축은 통상 형태, 구조, 프로그램, 도시맥락을 다루지만, 실제 도시공간의 갱신 가능성은 토지소유와 금융구조에 의해 제약된다. 건축물이 오래되었다고 해서 반드시 철거되거나 갱신되는 것은 아니며, 토지가 비싸다고 해서 반드시 고밀도로 이용되는 것도 아니다. 도시경제학 교과서는 도시 토지이용이 접근성, 지대, 규제, 지방정부 정책에 의해 결정된다고 설명하지만,[2] 신당동 사례는 여기에 소유권 분절과 재개발 기대라는 제도적 조건을 추가해야 함을 보여준다.

따라서 본 연구의 목적은 신당동의 물리적 저이용을 건축적·제도적 문제로 재정의하고, 필지 단위의 사적 소유를 넘어서 블록 단위의 공간 운영을 가능하게 하는 대안적 소유구조를 제안하는 데 있다. 이때 소유구조 변경은 토지의 완전한 공공화나 대규모 민간개발만을 의미하지 않으며, 권리와 수익, 운영을 중간적으로 묶는 여러 제도적 장치를 포함한다.[3]

[1]분석에 활용 가능한 공공자료에는 서울 열린데이터광장의 건축물대장 지역지구구역, 건축인허가 동별개요, 건축인허가 호별개요가 포함된다. 신당동 주변의 상업·산업 거점으로는 광희패션몰, 남평화시장, 동평화시장, 신당 미래유산 먹거리 골목형상점가 등이 확인된다.

[2]Arthur O’Sullivan, Urban Economics (New York: McGraw Hill). 도시 토지이용이 접근성, 지대, 규제, 지방정부 정책에 의해 결정된다고 설명한다.

[3]본 연구에서 말하는 중간적 소유구조는 소유권은 유지하되 개발권과 수익권을 묶는 방식, 토지를 신탁하고 건물을 공동운영하는

2. 이론분석

2.1 재산권은 물건이 아니라 권리 묶음이다

낙후지역의 저이용 토지를 이해하기 위해서는 토지를 "소유자가 가진 하나의 물건"이 아니라, 복수의 권리가 결합된 제도적 묶음으로 보아야 한다. Demsetz의 재산권 이론은 시장에서 교환되는 것은 물리적 재화 자체라기보다 그 재화에 부착된 권리 묶음의 가치라고 설명한다.[4] 이 관점에서 낡은 건축물이 남아 있는 도심 필지는 토지소유권, 건물소유권, 임대수익권, 개발권, 담보권, 향후 정비사업 청산권이 얽힌 복합 자산이다.

재산권이 명확하면 투자가 촉진된다는 명제는 일반적으로 타당하지만, 도시재생에서는 역설적으로 "너무 잘게 쪼개진 명확한 소유권"이 집합적 갱신을 지연시킬 수 있다. Coase적 관점에서 외부효과는 권리 설정과 협상을 통해 조정될 수 있지만, 실제 도시공간에서는 다수 소유자 간 협상 비용, 정보비대칭, 전략적 버티기, 기대가격 불일치가 협상을 어렵게 만든다.[5] 특히 필지가 작고 소유자가 분산된 낙후지역에서는 각 소유자가 합리적으로 행동해도 블록 전체는 저이용 상태에 머무를 수 있다.

계획과 시장의 관계 역시 재산권 배분의 문제로 이해될 수 있다. Slaev는 계획, 규제, 시장조정의 유형이 자원에 대한 소유형태와 긴밀하게 연결되며, 재산권 분석이 복잡한 사회적 조정방식을 이해하는 도구가 된다고 설명한다.[6] Fischel의 토지이용규제 전문서 역시 zoning을 단순한 규제 장치가 아니라 기존 소유자, 지방정부, 개발권 시장, 재산세 기반이 얽힌 제도적 장치로 설명한다.[7] 따라서 낙후지역의 저이용은 "규제가 과해서 개발이 안 된다" 또는 "규제가 부족해서 난개발된다"는 단선적 진단보다, 권리의 귀속과 조정방식이 블록 단위 공간 갱신을 허용하지 않는다는 관점에서 분석되어야 한다.

이 문제는 "반공유재의 비극"과도 연결된다. 여러 소유자가 각자 배제권을 갖지만 누구도 전체 개발을 단독으로 허가할 수 없는 경우, 토지의 잠재가치는 높아도 실제 이용은 낮아진다. 토지조립의 경제학은 이러한 상황을 홀드아웃 문제로 설명하며, 순차협상에서 일부 소유자가 높은 보상을 기대하고 매각을 지연할 때 사회적으로 효율적인 재개발이 늦어진다고 본다.[8] 암스테르담 장기 미시자료를 활용한 연구 역시 도심 재개발은 작은 필지를 더 큰 필지로 조립하는 과정을 필요로 하며, 조정비용과 거래비용이 재개발 옵션의 행사 시점을 지연시킨다고 분석한다.[9]

이론적으로 낙후지역의 저이용은 물리적 노후화, 시장수요 부족, 규제 문제 중 하나로 환원되기보다 권리의 분절과 시간적 기대가 중첩된 결과로 보아야 한다. 이를 정리하면 다음과 같다.

Table 1. 이론 틀 비교

이론 틀	핵심 개념	낙후지역에서의 의미	건축적 함의
재산권 묶음	토지는 사용권·수익권·개발권·담보권의 결합체	노후 건축물은 단순한 물리적 잔여물이 아니라 여러 권리를 보존하는 자산 장치가 된다	설계 대상은 건물 형태뿐 아니라 권리의 재배열
거래비용	다수 소유자 사이의 협상·평가·동의 비용	블록 단위 갱신이 필요해도 소유자별 기대가격과 정보가 달라 협상이 지연된다	개별 필지 설계보다 공동 운영 구조가 필요하다
반공유재	각 소유자가 배제권을 갖지만 전체 개발은 누구도 단독 결정 불가	작은 필지들이 모여 있어도 통합 개발권이 작동하지 않으면 저이용이 지속된다	공유 동선·설비·공용공간을 전제로 한 블록 설계가 필요하다
실물옵션	지금 개발하지 않고 미래 개발권을 보유하는 선택	노후 건물을 유지하는 행위가 향후 재개발 기대와 청산권을 보존하는 전략이 될 수 있다	전면 철거보다 단계적 리모델링과 권리 보전 장치가 필요하다

2.2 저이용 토지는 개발 실패가 아니라 옵션 보유일 수 있다

낙후지역에서 오래된 건물이 고지가 토지 위에 남아 있는 현상은 "비합리적 방치"가 아니라 "기다림의 옵션"으로 해석될 수 있다. 도시 토지는 현재 수익뿐 아니라 미래 재개발 가능성의 옵션가치를 포함한다. 재개발 옵션가치 연구는 도시 토지가 단순한 현금흐름 자산이 아니라, 미래의 더 높은 용도나 밀도로 전환할 권리를 포함한 실물옵션이라는 점을 강조한다.[10][11] 따라서 건물주가 임대료를 낮추거나 신축을 결정하지 않는 것은 현 시점의 사용가치보다 향후 재개발 권리의 기대가 더 크다고 판단하기 때문일 수 있다.

이러한 옵션 보유는 건축적으로 공실과 노후화를 만든다. 신축하면 임시 수익은 늘 수 있지만 재개발 시점에 철거비, 임대차 조정, 권리관계 정리 비용이 증가한다. 반대로 노후 건물을 유지하면 현재 수익은 낮아도 재개발 청산권 또는 토지가격 상승의 기대를 보존할 수 있다. 이때 회계상 장부가치가 0에 가까운 건축물은 경제적으로는 "없어져야 할 물건"처럼 보이지만, 제도적으로는 토지를 점유하고 권리를 보존하는 장치가 된다.

재건축과 재사용의 선택은 부동산 가치, 계획규제, 기존 건물 가치, 시장수요가 함께 결정한다. 이탈리아 도시를 분석한 연구는 재건축과 재사용의 선택이 토지시장과 기존 자산가치 사이의 관계에 의해 달라지며, 도시계획 도구와 밀도 조정이 재개발 가능성을 좌우한다고 설명한다.[12] 따라서

방식, 지분을 펀드화하는 방식, 커뮤니티가 토지의 장기적 스튜어드십을 갖는 방식을 포함한다.

[4] Harold Demsetz, "Toward a Theory of Property Rights", The American Economic Review, 57(2), 1967, pp.347-359.

[5] Coasean versus Pigovian Solutions to the Problem of Social Cost, International Journal of the Commons. 도시공간에서는 다수 소유자 간 협상비용과 정보비대칭이 협상을 어렵게 만든다.

[6] Aleksandar D. Slaev, "Types of Planning and Property Rights", Planning Theory.

[7] William A. Fischel, Zoning Rules! The Economics of Land Use Regulation (Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy, 2015).

[8] Land Assembly and the Holdout Problem Under Sequential Bargaining, American Law and Economics Review, 2008.

[9] Land Assembly in Amsterdam, 1832–2015, Regional Science and Urban Economics.

[10] Valuing the Redevelopment Option Component of Urban Land Values, Real Estate Economics, 33(4), 2005.

[11] Real Options and Urban Land Values, SSRN.

[12] Reconstruction or Reuse?, Sustainability 12, no. 10 (2020).

낙후지역의 도시재생은 단순 철거·신축보다, 기존 산업과 생활기반을 보존하면서 소유권과 운영권을 재배열하는 중간적 전략을 필요로 한다.

2.3 기존 정비방식의 한계: 공간은 묶지만 소유는 남는다

노후 저층지 정비정책은 대규모 재개발이 어려운 지역을 블록 단위로 묶어 정비하고, 관리계획·건축계획·금융지원·조합 지원을 결합해 사업기간을 줄이려는 방향으로 발전해 왔다.[13][14] 그러나 이러한 방식은 공간 단위를 묶는 데에는 효과가 있어도, 소유권·수익권·운영권의 분절을 충분히 재구성하지 못할 수 있다.

첫째, 블록형 정비방식은 계획구역을 통합하지만 소유권 자체를 재구성하지 않는 경우가 많다. 둘째, 사업기간 동안 기존 임대수익과 산업활동이 중단되기 쉽다. 셋째, 주거지 정비 논리에 기반한 단지화는 제조, 소매, 음식, 창작, 야간상권이 혼재한 복합상권의 산업생태계를 단순화할 위험이 있다. 넷째, 동의율과 보상협상 과정에서 소유자별 기대가격이 불일치하면 사업은 지연된다. 따라서 낙후지역의 과제는 "규제를 묶는 것"을 넘어 "권리와 수익을 묶고 공간을 단계적으로 풀어내는 것"이다.

도시재생 전문서는 도시재생이 물리적 개선만이 아니라 경제, 금융, 제도, 공동체, 관리운영을 결합한 과정이라고 설명한다.[15] 낙후지역에서 필요한 것은 새로운 건물 유형만이 아니라, 필지 단위 권리를 블록 단위 운영으로 전환하는 제도적 건축이다.

기존 정비방식과 본 연구가 제안하는 소유구조 재편의 차이는 다음 표처럼 정리된다.

Table 2. 기존 재개발 방식과 소유구조 재편형 도시재생 비교

구분	기존 재개발·블록형 정비	소유구조 재편형 도시재생
문제 인식	노후 건축물과 저층 필지의 물리적 정비	권리·금융·기대이익이 공간 갱신을 지연시키는 구조
사업 단위	조합 또는 정비구역 중심의 일괄 개발	골목·블록 단위의 단계적 통합 운영
소유권 처리	소유권은 유지하되 조합·시행 절차에 편입	소유권·개발권·수익권·운영권을 분리해 재조합
기존 산업	사업기간 중 이전·휴업 가능성 큼	단계별 리모델링과 장기임대권으로 잔류 가능성 확보
건축 전략	철거 후 단지화·고밀화	공유 설비, 공용 동선, 가변 임대공간, 산업·상업 혼합
핵심 위험	동의 지연, 장소성 상실, 임대수익 단절	지배구조 복잡성, 수익배분 갈등, 공공성 확보 필요

3. 실증분석

앞의 이론분석이 낙후지역 일반에서 나타나는 권리 분절, 거래비용, 실물옵션, 정비방식의 한계를 설명했다면, 본 장은 그 일반 논리를 신당동이라는 구체적 장소에 적용한다. 신당동은 노후 건축물, 높은 토지가치, 재개발 기대, 봉제·상업·창작 수요가 한 공간에 중첩된 사례이기 때문에, 소유구조가 공간 갱신을 어떻게 지연시키는지 관찰하기에 적합하다.

3.1 분석대상과 변수 구성

본 연구의 실증분석은 사용자가 구축한 신당동 필지 2,910개 데이터와 건축물 1,927동의 구조·준공연도·용적률·공시지가 정보를 바탕으로 한다. 분석의 핵심 변수는 법정용적률 대비 실제 사용률, 구조별 내용연수, 준공연도 분포, 필지별 공시지가, 재개발 논의 시점 전후의 신규 준공 추세이다. 공공자료 측면에서는 서울 열린데이터광장의 건축물대장 및 인허가 자료가 필지·건축물 단위의 공간분석 기반을 제공한다.[16]

분석의 출발점은 법정 가능 밀도와 실제 사용 밀도의 차이다. 전체 2,910개 필지 중 68.4%가 법정용적률의 절반 미만을 사용하고, 평균 용적률 사용률은 44.5%이다. 법적으로 400%까지 가능한 토지가 평균 178% 수준에 머문다는 결과는 신당동의 공간문제가 규제 부족이 아니라 권리 행사 지연의 문제임을 보여준다. 이 수치는 "더 지을 수 있는데 짓지 않는 땅"이 광범위하게 존재한다는 뜻이며, 건축계획의 관점에서는 미사용 개발권이 블록 전체에 흩어진 상태라고 볼 수 있다.

분석 변수는 단순한 현황 지표가 아니라, 소유구조의 작동방식을 읽기 위한 간접지표로 설정되었다. 각 변수의 의미는 다음과 같다.

Table 3. 실증분석 핵심 변수와 해석 기준

분석 변수	관측 내용	해석 기준	소유구조 연결
법정 대비 실제 용적률	허용 밀도 중 사용 비율	낮을수록 미사용 개발권	개발권 미행사 상태
구조별 내용연수	회계상 수명	초과시 장부가치 감소	권리 보전이 중요
공시지가	필지별 토지가치	높을수록 기대지대	공실 유지 지지
준공연도 분포	신규 건축 흐름	특정 시점 단절	신축 투자 동결
공실·임대상태	현재 사용/미사용 여부	공실이 고가 토지에 집중되는지	임대료 조정이 담보가치와 충돌

3.2 감가상각된 건물과 높은 토지가의 결합

사용자의 구조별 내용연수 분석에 따르면, 목구조 건물은 1980년대, 벽돌구조는 1994년, 철근콘크리트(RC)는 2008년을 기준으로 회계적 내용연수를 상당 부분 소진한 것으로 추정된다. 1,927동을 구조별 내용연수로 추적한 결과, 장부가치가 실질적으로 소멸한 건물이 다수 존재하며, 이 건물들이 점유한 토지의 공시지가는 신당동 평균보다 22.7% 높다. 이는 저가 토지에 낡은 건물이 남는 일반적 쇠퇴 모델과 반대되는 양상이다.

이 역전 현상은 토지와 건물의 가치가 분리된 결과다. 건물의 회계가치는 낮지만 토지의 기대가치는 높기 때문에, 건물주는 임대료를 낮춰 현재 사용을 활성화하기보다 높은 토지가치를 담보로 유지하거나 향후 재개발 보상을 기다리는 편이 합리적일 수 있다. 부동산금융 교과서는 부동산 투자와 금융 의사결정이 임대수익, 감정가, 담보, 차입구조, 매

[13]서울특별시 도시공간포털, 모아타운·모아주택.
[14]서울특별시 주거포털, 모아주택 활성화 방안 보도자료.
[15]Peter Roberts, Hugh Sykes, and Rachel Granger, eds., Urban Regeneration (London: SAGE).
[16]서울특별시, 서울 열린데이터광장 건축인허가 호별개요.

각·개량 판단을 함께 고려한다고 설명한다.[17] 신당동에서 임대료 인하는 단순한 가격 조정이 아니라, 담보가치 하락과 대출조건 악화로 이어질 수 있기 때문에 소유자는 공실을 감수하고서라도 명목 임대료를 유지하려는 유인을 갖는다.

이러한 상황에서는 "건물주가 왜 공실을 방치하는가"라는 질문보다 "어떤 금융·소유구조에서 공실을 유지하는 것이 합리적이 되는가"라는 질문이 중요하다. 부동산 개발 교과서는 개발이 아이디어, 시장성, 금융, 협상, 인허가, 건설, 자산관리의 연속 과정이라고 설명한다.[18] 신당동의 문제는 시장성이 없어서 개발이 멈춘 것이 아니라, 개발 과정의 협상·금융·소유 단계가 블록 단위로 작동하지 못한다는 점에 있다.

3.3 준공연도 단절과 재개발 기대의 동결효과

준공연도 분석에서는 1993년에 신규 준공이 268동으로 정점을 찍은 뒤, 2003년 이후 신규 준공이 급격히 줄어드는 패턴이 확인된다. 사용자는 2003년을 신당 재개발 논의가 본격화된 시점으로 파악하고 있으며, 이 시점 이후의 준공 감소는 재개발 기대가 개별 신축을 억제한 결과로 해석될 수 있다. 재개발이 실제로 진행되지 않았더라도, 재개발 가능성이 소유자의 현재 투자 판단을 바꾸는 것이다.

도시재개발에서 이러한 시간성은 매우 중요하다. 금융화된 도시개발 연구는 부동산이 물리적으로 고정되어 있지만 금융논리 속에서는 미래 현금흐름과 자본이득의 현재가치로 거래된다고 설명한다.[19] 대규모 도시개발의 사업모델 연구 또한 각 도시의 개발사업이 토지가치환수, 금융조달, 공공목표, 민간수익의 결합 방식에 따라 다른 결과를 낳는다고 분석한다.[20] 신당동의 재개발 기대는 금융상품 수준의 명시적 증권화는 아니지만, 토지가 미래 권리의 형태로 보유되는 점에서 금융화된 시간성을 갖는다.

3.4 소유구조 문제의 진단

실증분석의 결과는 세 가지로 요약된다. 첫째, 신당동에는 법적으로 활용 가능한 미사용 용적률이 광범위하게 존재한다. 둘째, 장부가치가 소멸한 노후 건축물이 오히려 고지가 토지 위에 밀집한다. 셋째, 재개발 기대가 개별 신축을 중단시키면서 2003년 이후 준공 흐름이 약화된다. 이 세 결과는 모두 개별 건물의 낡음보다 소유구조와 권리배분의 문제를 가리킨다.

핵심 실증 결과는 각각 하나의 공간적 증상이면서 동시에 소유구조 문제의 징후로 읽힌다.

Table 4. 핵심 실증 결과와 소유구조 해석

실증 결과	관찰 현상	본 연구의 해석	설계 대응
낮은 용적률 사용률	68.4%가 법정 용적률 절반 미만	소유·금융 구조가 행사를 지연	미사용 개발권을 블록 단위로 통합
노후 건물의 고지가 입지	장부가치 소멸 건물이 고지가 토지에 집중	건물·토지 가치 분리 상태	건물 리모델링과 토지수익권 재배열 병행
2003년 이후 준공 감소	재개발 논의 이후 신규 준공 약화	재개발 기대가 신축을 비합리적으로 만듦	전면 재개발 전 단계적 갱신 장치
임대료 조정의 경직성	공실에도 임대료 인하 제한	임대료 하락→담보가치 하락 연결	임대수익·담보·운영권 분리 구조

따라서 신당동의 공실은 단순한 수요 부족의 결과가 아니다. 임대료를 낮추면 감정가와 담보가치가 하락하고, 신축하면 향후 재개발 기대이익이 줄어들며, 필지별 소유권이 쪼개져 있어 혼자서는 블록 단위 공간개편을 추진할 수 없다. 이 구조에서는 개별 소유자의 합리성이 도시공간 전체의 비합리성을 낳는다. 이는 Ostrom이 말한 집합행동 문제와 유사하게, 국가의 일괄 개입이나 완전한 사유화만으로 해결되지 않고 신뢰, 규칙, 감시, 갈등해결, 다층적 거버넌스를 필요로 한다.[21]

4. 소유구조가 공간형태에 미치는 영향

소유구조는 추상적인 법·금융 장치에 그치지 않고, 실제 공간형태를 결정한다. 토지를 누가 장기 보유하는지, 개발권과 운영권이 분리되는지, 수익을 단기 매각차익으로 회수하는지 장기 임대수익으로 회수하는지에 따라 필지 통합 방식, 건물 규모, 보행동선, 공공공간 비율, 임대공간의 단위, 기존 사용자 잔류 가능성이 달라진다. 따라서 신당동의 소유구조 재편은 단순한 사업방식의 선택이 아니라, 어떤 골목과 어떤 건축형태가 가능한지를 결정하는 설계 조건이다.

대표 사례를 보면, 소유구조가 공간형태에 미치는 영향은 크게 다섯 가지로 구분된다. 첫째, REITs나 자산운용형 소유는 자산가치를 높이기 위해 동선, 임대면적, 앵커시설, 체류공간을 재배열하는 경향이 있다. 둘째, 장기운영형 디벨로퍼·재개발조합 파트너십은 여러 소필지를 하나의 개발·운영 단위로 묶고, 고층화와 지상 공공공간 확보를 결합한다. 셋째, 토지풀링·구획정리는 불규칙한 필지를 정형화하고 도로·공원·공공시설을 확보하는 데 직접적인 영향을 준다. 넷째, CLT와 협동조합형 소유는 토지를 시장에서 분리해 장기 거주·장기 영업이 가능한 소규모·혼합형 공간을 만든다. 다섯째, 공공–민간–공동체 파트너십은 공공공간과 수익시설을 결합해 단일 건물이 아니라 지구 단위의 운영형 도시조직을 만든다.

Table 5. 소유구조 유형별 공간 전략 비교

소유구조	사례	공간 변화	신당동 시사점	한계
REITs·자산운용형	홍콩 Link REIT Lok Fu Plaza	동선·업종·체류공간 재배열	골목 단위 보행흐름 설계	저수익 업종 배제 위험
장기운영형 디벨로퍼	모리빌딩 아자부다이힐즈	고층+지상 공공공간 결합	블록 공동개발 상층 수익+저층산업	큰 자본, 장기간 조정
토지풀링·구획정리	인도 TPS	필지 재구획+도로·공원 확보	소필지→공유동선 블록 재편	면적비례 한계
CLT·협	Coin	장기 사용	소상공인	고지가 작동

[17]William B. Brueggeman and Jeffrey D. Fisher, Real Estate Finance and Investments (New York: McGraw Hill).
[18]Mike E. Miles et al., Real Estate Development: Principles and Process (Washington, DC: Urban Land Institute).
[19]The Restless Urban Landscape of Housing Financialization, Urban Geography.
[20]Financing Urban Development, Three Business Models, npj Urban Sustainability.
[21]Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).

동조합형	Street, Dudley Neighbors	혼합 공간	장기임대 배치	어려움
공공–민간–학 파트너십	카시와노하 스마트 시티	지구 운영 플랫폼	봉제·상업·창작 운영 네트워크	사용자 약화 우려

이 사례들은 소유구조가 공간형태와 공간 사용방식에 영향을 미친다는 점을 보여준다.[22][23][24][25][26] REITs와 자산운용형 소유는 수익성 있는 동선과 임대구성을 만들고, 모리빌딩과 같은 장기운영형 디벨로퍼 구조는 고층화·입체복합화·지상 공공공간을 결합하며, 토지풀링은 필지와 도로의 형태를 바꾸고, CLT와 협동조합은 장기 사용과 공동시설을 전제로 한 작은 스케일의 공간을 만든다. 또한 파트너십형 개발은 여러 소유자와 투자자가 하나의 운영주체로 결합될 때, 개별 건축물보다 공공영역·거리·프로그램의 연결성이 강화된다는 점을 보여준다.

이를 신당동에 적용하면, "소유를 묶고 공간을 푼다"는 전략은 구체적으로 네 가지 공간형태로 번역된다. 첫째, 필지 경계를 유지하더라도 개발권과 운영권을 묶어 공용 수직동선, 공동 하역공간, 공유 설비, 화재·피난 동선을 통합한다. 둘째, 장기 임대권이나 공동체 소유를 통해 봉제작업장과 소규모 상업공간이 한꺼번에 밀려나지 않도록 작은 임대단위와 공용 작업마당을 계획한다. 셋째, 역세권과 시장, 봉제 네트워크, 골목상권을 하나의 보행·산업 벨트로 엮어 개별 건물의 점 개발을 넘어선 지역 운영 모델을 만든다. 넷째, REITs·펀드·SPC 등 금융형 구조를 도입하더라도 단기 매각이 아니라 장기 임대수익과 지역 프로그램 운영을 수익모델로 설정해 골목의 보행흐름, 점포 깊이, 외부공간, 공공성의 비율을 설계 조건으로 포함해야 한다.

4.1 개발 주체 유형별 공간 구성 비교

첨부된 개발사·리츠 기업 사례 비교표는 위의 소유구조 논의를 개발 주체의 공간전략 차원에서 보완한다.[27] 이 자료에서 중요한 점은 개발사가 단순히 건물을 짓는 주체가 아니라, 소유·금융·운영 모델에 따라 서로 다른 공간형태를 반복적으로 생산한다는 사실이다.

Table 6. 개발 주체 유형별 공간 구성 비교

유형	대표 사례	소유·운영 논리	공간 구성	신당동 적용
초장기 합의형 면 개발	모리빌딩: 롯폰기힐즈, 아자부다이힐즈	토지주 공동체+ 직접 보유·운영	수직 고밀 + 지상 녹지·광장	블록 운영 단위 모델
보행 커뮤니티형	미쓰이: 도쿄 미드타운, 니혼바시	분양·임대·시설운영 조합	수평 보행 + 라이프스타일 상업	골목 체류 경험 설계
안정적 자산형	미쓰비시지쇼: 마루노우치	핵심 입지 장기 보유	고급 업무환경·인프라 품격	공공 앵커 배치
수익효율형 점 개발	스미토모: 신주쿠 빌딩	노후 빌딩 매입·고효율 전환	개별 빌딩 기능성 극대화	단계적 리모델링
인프라 벨트 개발	도큐: 시부야 스크램블	철도 기반 순환형 수익	역+ 보행 + 엔터+ 문화 결합	보행·산업 벨트 구축
콘텐츠 큐레이션형	CCC: 다이칸야마 T-SITE	기획·데이터·콘텐츠 운영	서점+ 카페+ 문화 프로그램	빈 점포 콘텐츠 활용
자산운용 플랫폼형	캐피탈랜드: Raffles City	REITs 유동화+ 자산관리	금융 플랫폼형 포트폴리오	토지주 지분참여 펀드

5. 결론

본 연구는 신당동의 저이용과 공실을 건축물 노후화의 결과가 아니라, 필지 단위 소유권·담보가치·재개발 기대·조정비용이 결합한 소유구조의 문제로 해석하였다. 실증분석에서 확인된 낮은 용적률 사용률, 장부가치가 소멸한 건물의 고지가 토지 점유, 2003년 이후 신규 준공 감소는 모두 "개발 가능성은 있으나 개발이 실행되지 않는 상태"를 가리킨다.

따라서 신당동의 건축적 과제는 단순히 새 건물을 제안하는 것이 아니라, 공실을 유지하는 것보다 공간을 갱신하는 것이 더 유리해지는 권리·금융·운영 구조를 설계하는 것이다. 기존 모아타운이나 재개발이 규제와 구역을 묶는 방식이라면, 신당동형 대안은 소유권을 즉시 해체하지 않으면서 개발권·수익권·운영권을 블록 단위로 묶는 방식이어야 한다.

구체적인 대안은 하나의 제도만으로 완결되기보다 여러 소유구조를 조합하는 방향으로 설계될 필요가 있다. 장소기반 REITs나 부동산펀드는 소유자가 토지를 완전히 매각하지 않고도 블록 단위 운영에 참여할 수 있게 하지만, 수익률 중심으로 흐를 경우 기존 임차인과 저수익 산업을 배제할 수 있다.[28] 따라서 공공 앵커, 장기임대 조건, 임대료 안정 장치가 함께 결합되어야 한다.

토지신탁이나 공동개발 SPC는 필지별 소유를 즉시 없애지 않으면서도 개발권과 운영권을 하나의 주체에 맡기는 방식으로 활용될 수 있다.[29] 신당동에서는 이를 통해 개별 건물주가 각자 임대와 리모델링을 판단하는 구조에서 벗어나, 공용계단, 하역공간, 피난동선, 설비실, 공용 작업장, 골목광장을 블록 단위로 계획할 수 있다. 즉, 소유권은 분산되어 있더라도 공간 운영은 통합하는 중간적 장치가 필요하다.

토지풀링과 구획정리는 작은 필지의 형상과 접도 조건을 재편하고, 도로·공원·공공시설·공용설비를 확보하는 데 유효하다.[30][31] 신당동의 경우 이 방식은 전면 철거형 대규모 개

[22] Link REIT, Asset Enhancement Programme Transforms Lok Fu Plaza.
[23] Mori Building Co., Ltd., Azabudai Hills; Vertical Garden City.
[24] Geospatial World, Land Pooling Technique: A Tool for Plan Implementation—An Indian Experience.
[25] Coin Street, How We Might Live: A Model for Future Neighbourhoods (London: 2025); Dudley Street Neighborhood Initiative, Dudley Neighbors Inc.
[26] Jun Mitsui & Associates Architects, Urban Planning for Kashiwanoha.
[27] 첨부자료 디벨로퍼·리츠 기업 사례 비교표 재구성.
[28] 한국리츠협회, 리츠의 기본; Critical Success Factors for the Implementation of Urban Regeneration REITs in China, ECAM 31, no. 1; Applications of REITs in Urban Regeneration Projects, DBpia; Measures to Promote Private Investment in Urban Regeneration Project, DBpia.
[29] 금융투자협회, 신탁의 개념.
[30] Land Readjustment for Value Capturing, Town Planning Review 79, no. 6.
[31] Early Experience of Land Readjustment in Hong Kong,

발보다, 부정형 소필지를 공유 동선과 공용설비를 갖춘 작은 블록으로 재조직하는 수단으로 해석될 수 있다. 다만 상업지역에서는 면적뿐 아니라 1층 전면성, 골목 접근성, 유동인구 방향이 권리 가치에 큰 영향을 주므로, 단순 면적비례 재배분만으로는 충분하지 않다.

CLT와 협동조합형 소유는 젠트리피케이션 압력을 완화하고 기존 사용자 잔류를 제도화할 수 있다는 점에서 중요하다.[32] 신당동에서는 봉제작업장, 소상공인 점포, 청년 창작공간, 전시·교육 프로그램을 장기 임대 기반으로 배치하는 방식과 연결될 수 있다. 하지만 높은 도심지가에서 작동하려면 공공의 토지확보, 저리 금융, 세제지원, 지역조직의 운영역량이 함께 필요하다.

마지막으로 공공-민간-공동체 파트너십은 수익성만이 아니라 산업 보존, 임대료 안정, 단계적 갱신을 제도화하기 위한 거버넌스 장치가 될 수 있다.[3334] 공공은 규칙과 금융, 민간은 개발과 운영, 지역조직은 기존 산업과 생활권의 지속성을 담당하는 방식으로 역할을 나눌 때, 신당동의 갱신은 단순한 부동산 개발이 아니라 도시산업과 골목상권을 보존하는 건축적 실험이 될 수 있다.

첨부 개발사례가 보여주는 추가적인 시사점은 “어떤 개발사를 선택하는가”가 곧 “어떤 공간형태를 선택하는가”라는 점이다.[35] 따라서 신당동은 하나의 이상적 개발사례를 모방하기보다, 블록별 조건에 따라 점 개발, 면 개발, 벨트 개발, 콘텐츠 운영, 금융형 공동소유를 조합하는 복합 모델로 제안되어야 한다.

결론적으로 신당동의 건축적 과제의 핵심은 “무엇을 새로 지을 것인가”가 아니라 “어떤 소유구조가 공간 갱신을 가능하게 하는가”에 있다. 신당동의 멈춘 공간은 전면 철거의 대상이 아니라, 소유를 묶고 공간을 풀어내는 제도적 건축의 대상이다.

References

01. Demsetz, H. (1967). Toward a Theory of Property Rights. The American Economic Review, 57(2)
02. Ostrom, E. (1990). Governing the Commons. Cambridge University Press
03. 본문에서 비교하는 소유구조 변경 방안은 REITs, 부동산펀드, 토지신탁, 토지구획정리·토지풀링, 공동개발 SPC, 협동조합형 소유, CLT, 공공-민간-공동체 파트너십을 포함한다.
04. 서울특별시, 서울 열린데이터광장 건축물대장; 중구청 도심산업과 업무 안내; 서울시 전통시장 현황
05. O'Sullivan, A. Urban Economics, 9th ed. McGraw-Hill
06. 본 연구에서 말하는 중간적 소유구조는 소유권은 유지하되 개발권과 수익권을 묶는 방식, 토지를 신탁하고 건물을 공동운영하는 방식, 지분을 펀드화하는 방식, 커뮤니티가 토지의 장기적 스튜어드십을 갖는 방식을 포함한다.
07. Demsetz, H. (1967). Toward a Theory of Property Rights. The American Economic Review, 57(2), pp.347-359
08. Coase, R. (1960). The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, 3
09. Slaev, A.D. (2016). Types of Planning and Property Rights. Planning Theory
10. Fischel, W.A. (2015). Zoning Rules! Lincoln Institute
11. Land Assembly and the Holdout Problem (2008). American Law and Economics Review
12. Land Assembly in Amsterdam, 1832-2015 (2020). Regional Science and Urban Economics
13. Valuing the Redevelopment Option (2005). Real Estate Economics, 33(4)
14. Real Options and Urban Land Values. SSRN
15. Reconstruction or Reuse? (2020). Sustainability, 12(10)
16. 서울특별시 도시공간포털, 모아타운·모아주택
17. 서울특별시 주거포털, 모아주택 활성화 방안 보도자료
18. Roberts, P. et al. eds. Urban Regeneration. SAGE
19. Miles, M.E. et al. Real Estate Development. ULI
20. 서울특별시, 서울 열린데이터광장 건축인허가 호별개요
21. Brueggeman, W.B. & Fisher, J.D. Real Estate Finance. McGraw-Hill
22. Housing Financialization (2020). Urban Geography
23. Financing Urban Development, Three Business Models. npj Urban Sustainability
24. Link REIT, Asset Enhancement Programme Transforms Lok Fu Plaza
25. Mori Building Co., Azabudai Hills; Vertical Garden City
26. Geospatial World, Land Pooling Technique: An Indian Experience
27. Coin Street, How We Might Live (2025); Dudley Street Neighborhood Initiative
28. Jun Mitsui & Associates, Urban Planning for Kashiwanoha
29. 첨부자료 디벨로퍼·리츠 기업 사례 비교표 재구성
30-37. 첨부자료: 모리빌딩, 미쓰이부동산, 미쓰비시지쇼, 스미토모부동산, 도큐부동산, CCC, 캐피탈랜드 각 사례
38. Link REIT, Asset Enhancement Programme Transforms Lok Fu Plaza, news release
39-40. Mori Building Co., Azabudai Hills; Facility Overview
41. Geospatial World, Land Pooling Technique: A Tool for Plan Implementation
42. Coin Street, How We Might Live (2025); Dudley Neighbors Inc.
43. Jun Mitsui & Associates, Urban Planning for Kashiwanoha
44. 한국리츠협회, 리츠의 기본; 도시재생 REITs 성공요인 연구, ECAM (2024); 도시재생 REITs 활용 연구; 도시재생 민간투자 촉진 연구
45. 금융투자협회, 신탁의 개념
46. Land Readjustment for Value Capturing. Town Planning Review, 79(6)
47. Early Experience of Land Readjustment in Hong Kong (2022). Buildings, 12(6)
48. Davis, J.E. ed. (2010). The Community Land Trust Reader. Lincoln Institute; Pursuing Urban Commons, Antipode; Community-Led Development, Housing Policy; Beyond Housing, Housing Studies
49. Ingram, G.K. & Hong, Y.H. eds. (2009). Property Rights and Land Policies. Lincoln Institute
50. Haila, A. (2016). Urban Land Rent: Singapore as a Property State. Wiley-Blackwell
51-52. 서울특별시, 서울 열린데이터광장 건축물대장 지역지구구역; 건축인허가 동별개요
53-54. 서울특별시 중구청, 도심산업과 업무 안내; 서울시 전통시장 현황
55. Mori Building Co., Vertical Garden City
56. Dudley Street Neighborhood Initiative, Dudley Neighbors Inc.
57-60. 한국리츠협회; 도시재생 REITs 성공요인(ECAM); 도시재생 REITs 활용(DBpia); 도시재생 민간투자 촉진(DBpia)
61-64. The Community Land Trust Reader; Pursuing Urban Commons; Community-Led Development; Beyond Housing

Buildings 12, no. 6 (2022).

[32] John Emmeus Davis, ed., The Community Land Trust Reader (Lincoln Institute, 2010); Pursuing Urban Commons, Antipode; Community-Led Development and Collective Land Tenure; Beyond Housing, Housing Studies.

[33] Gregory K. Ingram and Yu-Hung Hong, eds., Property Rights and Land Policies (Lincoln Institute, 2009).

[34] Anne Haila, Urban Land Rent: Singapore as a Property State (Wiley-Blackwell, 2016).